

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אחמד טיבי
עאידה תומא סלימאן

פ/25/1151

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – דחיית תשלום בתקופת חירום) (הוראת שעה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 88 – בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 88, בסופו הוראת שעה יבוא :

"(ג) (1) המנהל רשאי לדחות את תשלום המס ב-12 חודשים לחייב במס שמחזור עסקאותיו אינו עולה על מיליון שקלים חדשים לפי דו"חות שהגיש בשנת הכספים הקודמת לפי סעיף 67 או 67א, ולגבי חייב במס שנרשם כעוסק באותה שנת כספים – לפי הצהרה חתומה על ידו או על ידי מייצגו;

(2) מס שנדחה כאמור, ישולם בתום תקופת הדחייה, בחלוקה לתשלומים, לפי הוראות שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת."

2. תקנות ראשונות לפי סעיף 88(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך 14 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנת 2020 פרץ משבר בריאותי וכלכלי, שנבע מהקפאת המשק בעקבות התפשטות נגיף הקורונה החדש. עסקים רבים נכנסו לקשיים כלכליים, בעיקר עסקים קטנים ופרטיים, שהם הראשונים לעמוד בפני קריסה וסגירה. באותה תקופה, נקבעו מענקים בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020, אשר נתנו מענה חלקי בלבד לעסקים הקטנים. השלכותיו של המשבר עדיין לא ידועות במלואן וייתכן שיידרש סיוע נוסף לאותם עסקים.

לפיכך, מוצע להסמיך את המנהל לדחות את תשלומי מס הערך המוסף לעסקים קטנים, עם מחזור שנתי של עד מיליון שקלים, ב-12 חודשים, כאשר בתום אותה תקופה, ישולם המס שנדחה כאמור לפי תנאים שייקבעו בתקנות. עסקים חדשים שעדיין אין להם דו"חות יוכלו לבקש את הדחייה על פי הצהרה באשר למחזור עסקאותיהם הצפוי.

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

אפשרות הדחייה, תעודד אנשים לשלם מס ערך מוסף כדין ותמזער את הפיתוי הקיים בשעות משבר שלא להצהיר על הכנסות. הצעה זו תאפשר לעסקים קטנים להשתקם לאורך השנה לאחר שחלה פגיעה בהכנסותיהם, דבר שישרת גם את האינטרס הציבורי.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מיכל שיר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1524).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי (פ/23/2479), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2365).

הצעת החוק זהה לפ/24/2365 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)